

UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CURSO: INTRODUCCION AL DERECHO
SEMESTRE: CUARTO
CATEDRÁTICA TITULAR: Licda. Regina Zelaya de Sánchez
E-mail: rzelaya@ufm.edu
CATEDRATICO AUXILIAR: Lic. Gabriel Reina
E-mail: gabrielreina@ufm.edu

I- OBJETIVO GENERAL:

Este curso pretende introducir al alumno al conocimiento del estudio de la Ciencia del Derecho, así como su origen, importancia y la aplicación en la actividad diaria de todo profesional. Se estudiarán ciertas instituciones del Derecho importantes para todo profesional de las Ciencias Económicas, entre ellas las garantías individuales e instituciones contempladas en nuestra Constitución, instituciones contenidas en la rama del Derecho Civil, y otras instituciones de distintas ramas del Derecho vinculadas al ejercicio de la administración de Empresas. La legislación mercantil vinculada con el ejercicio directo de las ciencias económicas se estudia en otro curso: Derecho Empresarial.

II- METODOLOGÍA:

La temática utilizada para impartir este curso será por medio de:

- Cátedras sobre temas específicos según programa.
- Diálogos socráticos sobre temas determinados.
- Comprobaciones de Lectura.
- Investigaciones individuales y en grupos de trabajo.
- Ensayos sobre temas específicos.
- Presentación de noticias.
- 2 exámenes parciales para evaluar lo enseñado.

III- EVALUACIÓN:

I Examen parcial	10 pts.	9-13 Septiembre
II Examen parcial	15 pts.	28-31 Octubre
Presentación de noticias (relacionadas con temas de la clase)	5 pts.	
Comprobaciones de lectura	10 pts.	22 Agosto 10 Oct. 7 Nov.
Ejercicios en clase (laboratorios/ensayos)	10 pts.	A lo largo del semestre
Participación en clase	10 pts.	A lo largo del semestre
Trabajo de Investigación en Grupo	10 pts.	14 Noviembre
Examen Final	30 pts.	18-22 Noviembre

IV- REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DURANTE EL CURSO:

Normas para los exámenes:

- La fecha programada para los exámenes parciales no será modificada y el alumno que no asista perderá el derecho a examinarse, salvo autorización del Consejo de la Facultad. Es importante que tomen en cuenta la hora de inicio del examen para que asistan puntualmente.
- Al alumno que en los exámenes parciales, de comprobación de lecturas, exámenes cortos u otro tipo de evaluaciones sea sorprendido en intento de copia o acto fraudulento, será sancionado según lo indicado en el reglamento respectivo de la Universidad. Igual sanción le corresponderá al alumno que cometa actos fraudulentos en ejercicios de clase, trabajo de investigación o exámenes orales. Se considera también acto fraudulento el hecho de no citar la respectiva fuente de investigación, o copiar del internet trabajos ya elaborados.
- Para cualquier corrección que se solicite al catedrático o auxiliar será necesario que el alumno lo compruebe con sus trabajos, por lo que se sugiere guardar los parciales, comprobaciones de lectura y ejercicios a lo largo del semestre.

Normas de Conducta:

- El período de clase será iniciado y finalizado puntualmente a la hora programada; ningún alumno podrá ingresar al aula una vez iniciada la sesión de clase. Los alumnos deberán esperar al catedrático dentro del aula para evitar pérdida innecesaria de tiempo.
- Una vez iniciada la sesión de la clase, el alumno no puede abandonar el aula, en caso que por necesidad tenga que salir, ya no podrá reingresar.
- El alumno deberá estar constantemente informado por medio de la página de “MI U” y su correo electrónico, sobre exámenes, trabajos y avisos importantes del curso.
- No se permite comer ni fumar dentro del aula.
- El uso de computadoras portátiles o cualquier medio electrónico es permitido exclusivamente para fines de la clase, si se encontrara a algún alumno utilizándolas de manera distinta, la catedrática o auxiliar tendrá el derecho de pedirle al alumno que se retire del aula, afectando sus puntos de participación y asistencia a la clase.
- Es prohibido el uso de celulares durante el período de clase.

Normas de Evaluación:

- Tanto la asistencia como la participación del alumno son importantes.
- El alumno que eventualmente no asista un día a clases, en el cual se hizo alguna comprobación de lectura, examen corto o ejercicio perderá su derecho a examinarse sobre dicha actividad, salvo que se demuestre que su ausencia fue justificada.
- La auxiliar está facultada para resolver dudas de los estudiantes y sustituir a la catedrática en circunstancias particulares impartiendo el tema a tratar según el programa.

V – CONTENIDO

- I- El Estado
 - a) Concepto
 - b) Elementos del Estado
 - i. Población (Nacionalidad, Ciudadanía)
 - ii. Territorio
 - iii. Fin
 - iv. Poder
 - v. Ordenamiento Jurídico
 - c) Características
 - i. Soberanía
 - ii. Personalidad
 - iii. Sujeción al Derecho
- II- Importancia y Trascendencia del Estudio del Derecho
 - a) Presencia del Derecho en la vida del hombre
 - b) Función del Derecho
 - c) Caracteres del Derecho
 - d) Distintas acepciones del Derecho
- III- Diferentes órdenes normativos
 - a) Moral
 - b) Religión
 - c) Usos o Convencionalismos Sociales
 - d) Derecho
 - e) Características y diferencias
- IV- Fuentes del Derecho
 - a) Concepto y clasificación (Históricas, Reales y Formales)
 - b) Clasificación de las Fuentes Formales
 - c) Legislación
 - d) Proceso de formación y sanción de la ley
 - e) Jerarquía del Ordenamiento Jurídico Guatemalteco
- V- La Constitución Política de la República de Guatemala
 - a) Concepto
 - b) Historia
 - c) Partes de la Constitución (Dogmática, Orgánica, Práctica o Procesal)
 - d) Los Derechos Individuales, los Derechos Sociales, los Derechos Cívicos y Políticos
 - e) Limitación de los Derechos Constitucionales
 - f) División de Poderes
 - Organismo Ejecutivo
 - Organismo Legislativo
 - Organismo Judicial
 - g) Límites del Poder
 - h) Otras Instituciones:
 - Corte de Constitucionalidad
 - Procuraduría de Derechos Humanos
 - Procuraduría General de la Nación
 - Ministerio Público
 - Tribunal Supremo Electoral
 - i) Garantías Constitucionales
 - j) Reformas a la Constitución

VI- El Estado de Derecho

- a) Concepto
- b) Elementos de un Estado de Derecho
- c) El Estado de Derecho frente al Estado de Legalidad

VII-La Persona

- a) La Persona
- b) La Personalidad
- c) Capacidad e incapacidad

VI. BIBLIOGRAFÍA PARA EL CURSO:

- **Álvarez Ledesma, Mario I.** Introducción al Derecho. Primera Edición. Editorial McGraw-Hill Interamericana de México, S. A. México 1996.
- **Chacón de Machado, Josefina. Gutiérrez de Colmenares, Carmen María.** Introducción al Derecho. Reimpresión de la Tercera Edición. Editorial Serviprensa S.A. Guatemala 2003.
- **García Bauer, Marta Silvia.** El Estado y sus Elementos. Guatemala, A.C. 1984.
- **Villegas Lara, René Arturo.** Temas de Introducción al Estudio del Derecho y de Teoría General del Derecho. Tercera Edición. F&G Editores. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 2002.

- Documentos de Apoyo, Opinión y Sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
- Constitución Política de la República de Guatemala
- Código Civil
- Textos varios de Lecturas